

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5075572-62.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: ENZO MIGUEL BRAYNER TEIXEIRA

RECORRENTE: KEYLLA CRISTINE DA SILVA BRAYNER

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR RATIFICADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de medida cautelar. Publique-se. Intimadas as partes, certifique-se o trânsito em julgado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5075572-62.2024.4.02.5101

510014940362 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5075572-62.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: ENZO MIGUEL BRAYNER TEIXEIRA

RECORRENTE: KEYLLA CRISTINE DA SILVA BRAYNER

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por **ENZO MIGUEL BRAYNER TEIXEIRA**, na pessoa de sua representante legal, **KEYLLA CRISTINE DA SILVA BRAYNER** objetivando atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso contra a decisão (Evento 3, DESPADEC1), prolatada no âmbito do processo originário de nº **5071648-43.2024.4.02.5101**, que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual a parte autora pleiteia o fornecimento do “*suplemento alimentar/nutricional, equivalente a uma estimativa de 12 LATAS DE 400G AO MÊS, pelo período inicial estimado de 3 meses, o qual poderá ser prorrogado, devendo ser reavaliado seu estado nutricional após esse período*”, sob a alegação de “desnutrição grave”.

O parecer do NAT foi juntado no Evento 29.

O Estado do Rio de Janeiro e a União apresentaram contrarrazões (Evento 14 e Evento 34).

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (evento 3, DESPADEC1), a qual passa a integrar o presente voto:

“DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta em face da decisão proferida nos autos originários, verbis: (evento 3, DESPADEC1)

"A parte autora requer concessão da tutela provisória de urgência, para que os réus forneçam, pelo tempo que se fizer necessário, suplemento nutricional, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 72 horas.

Pelos laudos médicos trazidos aos autos é possível constatar que a parte autora realmente sofre de enfermidade.

O deferimento imediato da tutela seria aparentemente justo, mas não seria jurídico. A invocação genérica de um direito ideal à saúde previsto na Constituição não é eficaz para dar origem a obrigações. Admite-se que, principalmente, havendo perigo para a vida, o Poder Judiciário atue no sentido de preservá-la, desde que tal intento possa ser alcançado por algo que esteja ao alcance do juiz determinar que seja feito. Neste sentido, obrigar pessoas públicas ou privadas a agir quando a lei mesma não as compele a isto está fora de seu âmbito de possibilidades.

Ainda assim, se no decorrer da instrução houver convencimento do contrário, isto é, de que a tutela é imprescindível para a realização de um legítimo direito do demandante, poderá ser reconsiderada a decisão.

Apenas para que fique claro, se ainda não restou evidente até aqui, o subscritor desta decisão afirma não haver direito subjetivo individual a prestações de saúde por parte do Estado, o que não quer dizer que não exista o direito difuso correspondente ou que esteja de uma vez abdicando do exame de cada caso particular quando outros direitos conexos possam exigir prestação de tal natureza. Por isso mesmo, esta é uma decisão de caráter geral e de texto padronizado, aplicada em todos os casos nos quais nenhuma peculiaridade exija um pronunciamento específico.

Sendo assim, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Intime-se e cite-se a parte ré para apresentar resposta por escrito, no prazo de 30 dias."

Aduziu que "o d. juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5071648-43.2024.4.02.5101, em decisão interlocutória MODELO/PADRÃO de Evento 3, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela". Requereu a reforma da decisão para que os réus providenciem o suplemento nutricional, conforme prescrição médica.

É o breve relatório.

Pois bem, sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

No caso, entende-se que a parte autora comprovou ambos os requisitos.

A parte autora juntou documento da UFRJ no processo 5071648-43.2024.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO2. Afirmou que o paciente apresenta desnutrição e pancreatite e que necessita de suplemento alimentar.



ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL

Paciente: Enzo Miguel Brayner Teixeira

Data: 20/08/2024

Idade: 8 anos e 3 meses

Prontuário: 132295

Responsável: Keylla Cristine da Silva Brayner

CPF: 137 282 037 00

• **Avaliação Nutricional (20/08/2024):**

Peso: 17,2 kg Estatura: 121,7 cm IMC: 11,61 kg/m

Paciente com Desnutrição e pancreatite, em acompanhamento pelo Serviço de Nutrição Clínica e outras especialidades do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG/UFRJ). Apresenta perda ponderal, sendo necessário o uso de suplemento alimentar de acordo com as seguintes opções:

Opções de suplemento (escolher uma das opções):

1. Pediasure® (Empresa: Abbott). Utilizar 5 medidas para 180 ml de água (3 vezes ao dia)
Estimativa de latas mensais necessárias: 12 latas de 400 gramas.
 2. Fortini plus® (Empresa: Danone). Utilizar 7 medidas para 180 ml de água (3 vezes ao dia)
Estimativa de latas mensais necessárias: 12 latas de 400 gramas.
 3. Isosource Júnior® (Empresa: Nestlé). Utilizar 6 medidas para 180 ml de água (3 vezes ao dia)
Estimativa de latas mensais necessárias: 12 latas de 400 gramas.
- Tempo de uso estimado: 3 meses (retorno para reavaliação)**

Orlando Carvalho SBF
Nutricionista
CRN 18.100.251

NUTRICIONISTA: ORLANDO CARVALHO – CRN 18 100 251

A Secretária Municipal de Saúde informou que os suplementos estão indicados para o caso da parte autora.



Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Subsecretaria de Gestão Coordenadoria de Demandas Institucionais
CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS DE SAÚDE

Prezados,

o presente parecer, elaborado pela equipe técnica da CRLS, objetiva informar a Defensoria Pública e Unidade(s) de Saúde assistentes acerca do encaminhamento do(s) produto(s) pleiteado(s) pelo(a) assistido(a) ENZO MIGUEL BRAYNER TEIXEIRA, 07 ANOS, CPF: 193.048.607-33, PORTADOR DO CNS N.º 703408453537300, residente à RUA VINTE E QUATRO N.º 80, PACIENCIA, Telefone: (21)9793-69127, Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência: SMS CF JAMIL HADDAD AP 53.

PRODUTO(S) PLEITEADO(S):

SUPLEMENTO NUTRICIONAL (PEDIASURE PÓ® OU FORTINI PÓ® OU NUTREN JUNIOR® OU TROPHIC INFANT®)

DOCUMENTO(S) ANALISADO(S):

Lauda nutricional emitida em 08/02/2024 pelo UFRJ INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA.

DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS:

Trata-se de assistido (a) em acompanhamento pelo Serviço de Nutrição Clínica do IPPMG com diagnóstico clínico de pancreatite aguda (CID10- K85) com diagnóstico de desnutrição grave com indicação de suplementação nutricional hipercalórica e hiperproteica.

Tendo sido prescrito os suplementos PEDIASURE PÓ® OU FORTINI PÓ® OU NUTREN JUNIOR® OU TROPHIC INFANT®.

De acordo com o fabricante Abbott PEDIASURE Pó ou PEDIASURE Líquido pronto para uso fornecem nutrição completa e balanceada para crianças da 1 e 10 anos de idade. Podem ser usados como suporte total de nutrição, ou como suplemento nutricional. A formulação única de PEDIASURE contendo baixos níveis da lactose torna-o ideal para: promover crescimento saudável; convalescença de doenças; complementação de lanches ou refeições; crianças intolerantes à lactose. (*Não é indicado a pacientes com galactosemia. Não é destinado ao uso parenteral. Não contém glúten.) PEDIASURE® contém 100% ou mais de U.S. RDA para proteína, vitaminas e minerais, em 1.000 ml para crianças de 1 a 6 anos de idade, a em 1.300 ml para crianças de 7 a 10 anos de idade. 01 colher medida= 9,8g.

De acordo com o fabricante DANONE, FORTINI® é um suplemento alimentar infantil. Indicado para crianças de 03 a 10 anos que não tem uma alimentação balanceada ou não se alimentam bem, crianças em risco nutricional, desnutridas ou com desaceleração do crescimento; crianças com alguma doença associada (ex. Câncer, fibrose cística, neuropatias/doença celíaca) ou em pré ou pós operatório. Não contém glúten. 01 colher medida= 6,1g.

De acordo com o fabricante NESTLÉ, NUTREN JUNIOR® é uma Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, 1,0 kcal/mL (na diluição padrão), com TCM (25% do total de lipídeos) e isenta de lactose. Indicado Para crianças de 1 a 10 anos de idade, sem problemas de absorção, que necessitem de nutrição adequada para recuperação e manutenção do estado nutricional, inadequação alimentar associada ou não a diversas situações clínicas como: Déficit de crescimento e baixo peso; Desnutrição e Intolerância a lactose. 06 medidas= 58g.

De acordo com o fabricante Prodiel, TROPHIC INFANT Fórmula nutricionalmente completa em pó, com exclusivo mix de proteínas de alto valor biológico, essencial para recuperação nutricional de crianças. Indicado para Crianças com risco nutricional ou desnutridas, hospitalizadas ou em cuidado domiciliar, que necessitam de nutrição enteral prolongada. 01 colher medida= 7,3g.

Conforme laudo foram prescritos:

PEDIASURE PÓ® 05 medidas e meia para 200ml, 2x ao dia, sendo 107,8/dia, perfazendo um total de 3234g/mês ou 08 latas de 400g/mês;



OU

FORTINI PÓ® 08 medidas para 200ml, 2 x ao dia, sendo 97,6g/dia, perfazendo um total de 2928g/mês ou 07 latas de 400g por mês.

OU

NUTREN JUNIOR® 06 medidas e meia para 200ml, 2 x ao dia, sendo 126/dia, perfazendo um total de 3770g/mês ou 09 latas de 400g por mês.

OU

TROPIC INFANT® 07 medidas para 200ml, 2x ao dia, sendo 102,2g/dia, perfazendo um total de 3066g/mês ou 08 latas de 400g.

Os suplementos estão indicados para o caso da assistida, mas cumpre informar que atualmente não há fluxo de serviço estabelecido pelas Secretarias de Saúde do Rio de Janeiro (SMS ou SES), que contemple o fornecimento do insumo pleiteado em caráter ambulatorial no âmbito do SUS.

Informa-se que toda prescrição de suplementos alimentares industrializados requer reavaliações periódicas (visando verificar a evolução, involução ou estabilização do quadro clínico), as quais norteiam a continuidade, alteração ou interrupção da terapia inicialmente proposta. Deve, portanto, ter seu período de tratamento delimitado, após o qual se espera nova avaliação pelos profissionais de saúde que estiverem assistindo a autora. Para a manutenção do fornecimento de insumos judicializados, sugere-se a reavaliação da demanda com emissão de laudo médico e prescrição atualizados a cada 3 (TRÊS) meses.

ENCAMINHAMENTO / RECOMENDAÇÃO TÉCNICA:

À DEFENSORIA PÚBLICA:

Diante da falência dos recursos administrativos empenhados para a resolução extrajudicial, encaminha-se o caso à apreciação da Defensoria Pública.

Ressaltamos que, **PEDIASURE PÓ®, NUTREN JUNIOR® e FORTINI PÓ®** trata-se de marcas de alimentos industrializados e segundo a Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas de licitação e contratos da Administração Pública, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. Sendo assim, os processos licitatórios de compras são feitos pela descrição do insumo, e não pela marca comercial, permitindo a ampla concorrência.

Cordialmente,

Adriana Damasceno

Informou que apesar dos suplementos estarem indicados para o caso da assistida, atualmente não há fluxo de serviço estabelecido pelas Secretarias de Saúde do Rio de Janeiro que contemple o fornecimento do insumo pleiteado.

Restou comprovada a inexistência de alternativa terapêutica fornecida pelo SUS.

Não tendo a parte autora condições financeiras de suportar o tratamento recomendado para o seu quadro clínico, cabe ao Estado providenciar o suporte necessário para tanto, atendendo à exigência do art. 196 da CRFB:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Ademais, como estabelecido na Lei nº 8.080/90, configura objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS) "a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas".

Em relação, especificamente, ao aspecto nutricional, inclui-se, no âmbito do SUS, a "vigilância nutricional e a orientação alimentar" (art. 6º, IV da Lei 8.080/90). Ademais, o art. 13, I, da mesma lei estabelece que a alimentação e nutrição deve ser objeto de especial articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais (art. 12).

O mesmo entendimento, quanto ao fornecimento de suplemento alimentar, é adotado pela jurisprudência. Observe:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SAÚDE. SUPLEMENTO ALIMENTAR. FÓRMULA INFANTIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. COMPROVAÇÃO. Para fazer jus ao recebimento de medicamentos fornecidos por entes políticos, deve a parte autora comprovar a atual necessidade e ser aquele medicamento requerido insubstituível por outro similar/genérico no caso concreto. (TRF4, AG 5010811-52.2018.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 05/07/2018)

Ainda, no que toca à irreversibilidade dos efeitos de uma possível decisão satisfativa tomada neste momento, calha ressaltar que a não concessão da tutela antecipada teria efeitos muito mais graves, deletérios e permanentes do que a eventual despesa financeira que o Poder Público possa ter.

Quanto ao tema, cabe mencionar o enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil, que assim dispõe: "ENUNCIADO 40 - A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível."

Portanto, afigura-se mais adequado para solucionar o conflito entre o direito à saúde e a capacidade orçamentária do Poder Público, que o aparelho seja fornecido à parte autora.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela.

ISTO POSTO, DEFIRO o efeito suspensivo ativo, para que os réus, liminarmente, de acordo com suas atribuições, forneçam os insumos pleiteados, nos termos do receituário médico juntado aos autos, no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

Publique-se. Intime-se."

A decisão liminar, que atribui o efeito suspensivo ativo ao recurso observou corretamente o preenchimento dos requisitos legais devendo, dessa maneira, ser ratificada.

Por tais razões, **VOTO** por **CONHECER** e **DAR PROVIMENTO** ao recurso de medica cautelar. Publique-se. Intimadas as partes, certifique-se o trânsito em julgado.

5075572-62.2024.4.02.5101

510014940361 .V5